

تقرير خبرة لاحق ثاني بالقضية التنفيذية رقم 4390 / 2025

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفوة قاضي دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد بتاريخ 2026/6/30 بإعداد تقرير خبرة لاحق ثاني في القضية التنفيذية رقم 4390 / 2025 والمضمن تقديم تقرير خبرة لاحق بين الخبراء فيه نصيب كل وارث من المحكوم عليهم بموجب حجة الارث المبرزة للمحكمة بالرقم (2026063011778) تاريخ 2026/6/28 وبعد الاطلاع على حجة الارث الصادرة عن محكمة اربد الشرعية / التوثيق بالرقم (2026063011778) تاريخ 2026/6/28 والتي ثبت فيها وفاة المرحومة نعيمة محمود مسعود عبد الرحمن في اربد بتاريخ 2022/1/16 وانحصر ارثها الشرعي في ورثتها وقد صحت المسألة الشرعية الارثية من سبعة عشر سهماً وعليه فان نصيب كل واحد من ورثة المرحومة نعيمة محمود مسعود عبد الرحمن من قيمة التقدير الخاص بها والبالغ (23542,500) دينار يحسب كما يلي :-

(اسهم الوريث ÷ جامعة الاسهم) x قيمة حصة المرحومة نعيمة والبالغ (23542,500) دينار وكما هو مبين بالجدول التالي :-

الرقم	اسم الوريث	اسهم الوريث	جامعة الاسهم	قيمة اسهم الوريث
1-	سامي فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
2-	عبدالفتاح فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
3-	سامر فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
4-	سمير فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
5-	سميح فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
6-	سامح فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
7-	يوسف فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
8-	خليل فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
9-	محمد فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	2478,158 دينار
10-	فاطمة فتوح جميل عبدالرحمن	2 سهم	19 سهم	1239,078 دينار
		19 سهم	19 سهم	23542,500 دينار

4 - علماً بأن هذه للتقديرات هي بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع بتاريخ 2025 /7/19 وهذه خبرتنا تحريراً في 2026/7/5.

الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري

فيصل محمد العهد مصاروه

رقم وطني (9621008088)

هاتف (0799014833)

المساح المرخص والمقدر العقاري

فيصل محمد العهد مصاروه

الخبير المهندس المدني

محمد محمد حسن محافظه

رقم وطني (9491002556)

هاتف (0795232090)

تقرير خبرة لاحق بالقضية التنفيذية رقم 4390 / 2025

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفوة قاضي دائرة تنفيذ محكمة بداية أريد بإعداد تقرير خبرة لاحق في القضية التنفيذية رقم 4390 / 2025 والمتضمن إجراء الكشف الحسي والخبرة على قطعة الأرض رقم (427) حوض البقعة الشرقية رقم (5) حي لتسليمه رقم (1) من أراضي قرية (البارحة) التابعة لمديرية تسجيل أراضي (أريد) وبعد الاطلاع على ما ورد من قبل وكيل المحكوم له المحامي الاستاذ طارق عباينة أرجو ان تبين للمحكمة وبقائه على ما كلفنا به ما يلي :-

1- بخصوص تقدير قيمة قطعة الأرض فقد تم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض محملاً عليه قيمة الأشجار الموجودة في قطعة الأرض بمبلغ 90 ديناراً للمتر .

2- ورد خطأ مادي في الحساب ناتج عن السهو الكتابي بأن قيمة بناء طابق التسوية هو 42000 دينار وهذا خطأ والصواب فإن تقدير قيمة التسوية بأن سعر المتر للبناء هو 60 دينار وعليه فإن قيمة بناء طابق التسوية يساوي :-

$$(2 \times 70 \times 60 \text{ دينار}) = 4200 \text{ دينار}$$

3- التقديرات

بناءً على الأسس والاعتبارات التي ألهمتنا إياها المحكمة وحسب خبرتنا العلمية والعملية فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع التقدير (427) محملاً عليها قيمة الأشجار الموجودة في قطعة الأرض وكذلك تقدير قيمة البناء والإنشاءات الموجودة في قطعة بعد الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وتنوع التنظيم والخدمات المتوفرة وموقع العقار والتشطيبات الداخلية والخارجية للبناء كما هو مبين بالجدول التالي :

البيان	مساحة البناء	سعر المتر المربع	القيمة الإجمالية بالدينار
قيمة كامل مساحة قطعة الأرض	2م 690	90	62100
قيمة البناء للطابق التسوية	2م 70	60	4200
قيمة البناء للطابق الأرضي	2م 264	210	55440
قيمة البناء للطابق الأول	2م 264	225	59400
قيمة غرفة على سطح الطابق الأول	2م 40	80	3200
اسوار وبوابات حديدية ومساحات مبلطة بالمقصوص	بالمقصوص		4000
اجمالي قيمة الأرض وما عليها من بناء وإنشاءات			188340

*- وبموجب سند التسجيل المبرز لدي فقد بلغت جامعة الحصص 152 حصّة وعليه فإن قيمة حصص المحكوم عليهم التي يبنها وكيل المحكوم له تحسب كما يلي :-

(حصّة المحكوم عليه + جامعة الحصص) × اجمالي قيمة العقار (188340) دينار وكما هو مبين بالجدول التالي :-

الرقم	اسم الشريك المحكوم عليه	حصص الشريك	جامعة الحصص	قيمة حصص الشريك بالدينار
1-	نعيمة محمود مسعود عبدالرحمن	19 حصة	152 حصة	23542,500
2-	سامر فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	17347,105
3-	خليل فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	17347,105
4-	سمير فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	17347,105
	المجموع	61 حصة	152 حصة	75583,815

4 - علماً بأن هذه التفكيكات هي بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع بتاريخ 2025 /7/19 وهذه خبرتنا
تحريراً في 2025/8/12.

الخبير المصاح المرخص والمقدر العقاري

فيسل محمد الشهد مصاروه

رقم وطني (9621008088)

هاتف (0799014833)



الخبير المهنس المعنى

محمد محمد حسن محافظه

رقم وطني (9491002556)

هاتف (0795232090)



تقرير خبرة بالقضية التنفيذية رقم 4390 / 2025

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد بانتخابنا خبراء في القضية التنفيذية رقم 4390 / 2025 والمتضمن إجراء الكشف الحسي والخبرة على قطعة الأرض رقم (427) حوض البقعة الشرقية رقم (5) حي التماسية رقم (1) من أراضي قرية (البارحة) التابعة لمديرية تسجيل أراضي (اربد) ، وسنداً لإحكام المادة 71 من قانون التنفيذ رقم 15 لسنة 2007 وبعد ان تحلفنا القسم القانوني امام قاضي محكمة تنفيذ اربد بأن نقوم بمهمتنا بكل امانة واخلاص وبناءً على طلب الجهة المحكوم لها بإجراء معاملة وضع اليد بإشراف مأمور تنفيذ اربد وفي يوم الاثنين الموافق 2025/7/14 فقد رافقنا نحن الخبراء المهندس المنلى محمد محمد محافظة رقم وطني (9491002556) المساح المرخص قبصل محمد محمد مصفوه رقم وطني (9621008088) لإجراء معاملة وضع اليد والخبرة الفنية على قطعة الأرض رقم (427) حوض البقعة الشرقية رقم (5) حي التماسية رقم (1) من أراضي قرية (البارحة) التابعة لمديرية تسجيل أراضي (اربد) وبطد الوصول الى قطعة الأرض موضوع التفتير وبحضور مأمور التنفيذ والمحامي الاستاذ طارق عيابه قام مأمور التنفيذ بإتھامنا المهمة الموكلة إلينا وهي مطابقة المبرزات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى ووصف قطعة الأرض رقم (427) موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها ونوعها ومدى قربها وبطها عن مناطق العمران وتقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة البناء والانشاءات المقامة على قطعة الأرض بتاريخ الكشف الحسي على قطعة الأرض والبناء المقام عليها وعلى أن تكون التلذيرات بتاريخ إجراء الكشف والمعانة لقطعة الأرض والبناء المقام عليها واحتماب قيمة حصص الشريك المحكوم عليه السيد خليل فتوح جميل عبدالرحمن من اجمالي التفتير لقطعة الأرض والمنشآت المقامة عليها مع مراعاة للخبراء المادة (85 / 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تتضمن ما يلي :-

- * الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله .
- * تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون .
- * الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته .
- * عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو الخبرة عليه أو التي اجتمع فيها مع لرقاء الدعوى .
- * تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صورة للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها ومكان حصوله عليها .
- * الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته .
- * الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها .

• وصف الشقة الشمالية ويتكون من غرفة ضيوف وحمام خاص بها وبرندا وغرفة نوم ماستر وغرفة جلوس ومطبخ وموزع بين الغرف الأرضية من البورسلان والمطبخ راكب له خزائن لامينيت علوي وسفلي والابواب من الخشب والشبابيك من الالمنيوم مع شبك حماية وجدران المطبخ والحمامات من السيراميك والشقة جاري عليها تحصينات حديثة والشقة مشغولة بالسكن من قبل السيد قصي سامر فتوح عبدالرحمن لحظة الكشف عليها .

• وصف الشقة الجنوبية ويتكون من غرفة ضيوف وحمام خاص بها وبرندا عدد اثنتان وغرفة نوم ماستر وغرفة جلوس ومطبخ وموزع بين الغرف الأرضية من البلاط البلدي الشحف والمطبخ راكب له خزائن المنيوم سفلي فقط والابواب من الخشب والشبابيك من الالمنيوم مع شبك حماية وجدران المطبخ والحمامات من السيراميك والشقة مشغولة بالسكن من قبل السيد عبدالفتاح فتوح جميل عبدالرحمن لحظة الكشف عليها .

• يوجد على سطح الطابق الاول غرفة يتبع لها برندا (رؤف) سقفها من القرميد المبطن بالخشب الأرضية من السيراميك والجدران من الخشب والشبابيك من الالمنيوم والابواب من الالمنيوم وتبلغ مساحتها 40 متر مربع .

2- التقديرات بناءً على الأسس والاعتبارات التي ألقمتنا إياها المحكمة وحسب خبرتنا العلمية والعملية فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع التقدير (472) وما عليها من إقناء وإنشاءات بعد الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وتوع التنظيم والخدمات المتوفرة وموقع العقار والتشطيبات الداخلية والخارجية للبناء كما هو مبين بالجدول التالي :

البيان	مساحة البناء	سعر المتر المربع	القيمة الاجمالية بالدينار
قيمة كامل مساحة قطعة الأرض	2م 690	90	62100
قيمة البناء للطابق التسوية	2م 70	60	42000
قيمة البناء للطابق الأرضي	2م 264	210	55440
قيمة البناء للطابق الاول	2م 264	225	59400
قيمة غرفة على سطح الطابق الاول	2م 40	80	3200
اسوار وبوابات حديدية ومساحات مبلطة بالمقطوع	بالمقطوع		4000
اجمالي قيمة الأرض وما عليها من بناء وإنشاءات			226140 دينار

* - وبموجب سند التسجيل المبرز لدي فقد بلغت جامعة الحصص 152 حصة وعليه فان قيمة حصص المحكوم عليهم تحسب كما يلي :-

(حصة المحكوم عليه ÷ جامعة الحصص) × اجمالي قيمة العقار (226140) دينار وكما هو مبين بالجدول التالي :-

الرقم	اسم الشريك المحكوم عليه	حصص الشريك	جامعة الحصص	قيمة حصص الشريك بالدينار
1-	نعيمه محمود مسعود عبدالرحمن	19 حصة	152 حصة	28267,500
2-	محمد فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	20828,684
3-	سامر فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	20828,684
4-	خليل فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	20828,684
5-	سمير فتوح جميل عبدالرحمن	14 حصة	152 حصة	20828,684
	المجموع	75 حصة	152 حصة	111582,236

ومراعاة وما ورد بأحكام المواد 72 و 75 و 76 من قانون التنفيذ .

وبعد ذلك تسلمنا مبررات الدعوى و هي سند تسجيل ومخطط اراضي ، وقمنا بإعطاء وصف اولي لقطعة الأرض والبناء المقام عليها موضوع الدعوى وطلبنا من مأمور التنفيذ الإسهال لتقديم تقرير مفصل بخبرتنا فاستجاب مأمور التنفيذ مشكوراً حيث تبين لنا ما يلي :-

• وفي يوم السبت الموافق 2025/7/19 توجهنا نحن الخبراء الى قطعة الأرض موضوع الدعوى وبعد الدخول الى العقار وأخذ القياسات اللازمة ومعاينة العقار من الداخل والخارج فقد تبين لنا ما يلي :-

1- أن المبررات تطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى وإن قطعة الأرض من نوع الملك من أراضي قرية البارحة وضمن حدود بلدية اربد الكبرى وضمن احكام تنظيم مكنتي وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة البارحة وإلى الشمال الغربي من مطعم ومخابز السنبلة بحوالي 640 متر وإلى الشمال الغربي من مسجد حسن التل بحوالي 630 متر وإلى الشمال الشرقي من مسجد المقرئ بحوالي 230 متر وإلى الشمال الشرقي من موقع مركز دفاع مدني المدينة الصناعية بحوالي 450 متر والقطعة مستطيلة الشكل ومستوية تربيتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول واجهة القطعة من الجهة الجنوبية شارع تنظيمي بعرض 12 متر مفتوح ومعبّد وتحيط بالقطعة الأبنية السكنية والقطعة مقام عليها بناية سكنية تتكون من ثلاثة طوابق (تموية وأرضي واول) مبني من الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة وجميع الواجهات للبناية من الحجر النظيف ما عدا الواجهة الشمالية مقصوره قصاره ناعمة ويقع على طول واجهة القطعة من الجهة الجنوبية سور ملين بالحجر من الخارج وله بوابتين وساحة كراج مبلطة ويوجد ساحات مبلطة يوجد ضمنها باربيكيو وشلال وفيما يلي وصف البناء :-

• - وصف طابق التسوية مبنية من دكة الاسمنت وجميع الواجهات الخارجية من الحجر ما عدا الواجهة الشمالية مقصوره قصارة ناعمة وهي عبارة عن غرفة أرضيتها صبة اسمنتية بمساحة 70 متر مربع وانشبابيك المنبوم مع شبك حماية وهي بحاجة الى صيانة وطراشة ودهان وغير مشغولة بالسكن لحظة الكشف .

• - وصف الطابق الأرضي مبنى من الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة وجميع الواجهات للبناء من الحجر النظيف ما عدا الواجهة الشمالية مقصوره قصارة ناعمة وتبلغ مساحة الطابق (264) متر مربع ويتكون من شقة طابقية واحدة ويتكون من غرفة ضيوف واسعة وغرفة جلوس وحمام خاص بهما وموزع بين الغرف وبرندا عدد اثنتان وثلاثة غرف نوم وحمامين خاص بهما ومطبخ وبرندا ت وصالون وأربعة غرف نوم ومطبخ وموزع بين الغرف ومطلع درج والمطبخ راكب له خزائن علوي وسفلي من الالمنيوم وأرضية الطابق من بلاط البلدي الشحف وجدران المطبخ والحمامات من السيراميك والتشطيبات عادية وهو مشغول بالسكن من قبل المالكين وتصل الطابق كافة الخدمات.

• - وصف طابق الاول مبنى من الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة وجميع الواجهات للبناء من الحجر النظيف ما عدا الواجهة الشمالية مقصوره قصارة ناعمة وتبلغ مساحة الطابق (264) متر مربع ويتكون من شقتان شقة شمالية وشقة جنوبية ويوجد مطلع درج لخدمة الطوابق وفيما يلي وصف لكل شقة :-

3 - أرجو أن نبين للمحكمة الموقرة نحن الخبراء كل من المهندس المدني محمد محمد حسن محافظة سكان اربد قطاع خاص رقم وطني (9491002556) والسماح المرخص والمقتر العقاري فيصل محمد الحمد مصاروه رقم وطني (9621008088) سكان اربد عنوان المكتب دوار القبة مجمع القصيري الطابق الثالث مكتب رقم 5 أنه لا توجد لنا أية علاقة بيننا وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وأنه تم إعداد التقرير بنفسنا دون مساعدة من أحد وإننا لم نتعرض لأي ضغوطات من أحد بخصوص إعداد التقرير والخبرة وإن الوثائق التي اعتمدنا عليها في إعداد التقرير هي كافة المبررات التي سلمت لنا وكانت كافية لتسهيل مهمتنا ولم نفتح لأحد عن ما جاء في تقرير الخبرة وإن التقديرات جاءت حسب خبرتنا العلمية والعملية ومعرفتي بالأسعار السوقية في تلك المنطقة وقد استخدمنا في عملية التقرير طريقة المقارنة وقد استغرق إعداد التقرير بحدود يوم واحد عمل ميداني ويوم عمل مكتبي , وإننا نزيد بكل ما جاء فيه وإننا قمنا بإعادة كافة المبررات مع نسخة من التقرير وصور فوتوغرافية على فلاشة مع كافة المبررات المقدمة لنا للمحكمة الموقرة علماً بأن هذه التقديرات هي بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع بتاريخ 2025 /7/19 وهذه خبرتنا تحريراً في 2025/7/27.

الخبير المهندس المدني

محمد محمد حسن محافظة

رقم وطني (9491002556)

هاتف (0795232090)



الخبير السماح المرخص والمقتر العقاري

فيصل محمد الحمد مصاروه

رقم وطني (9621008088)

هاتف (0799014833)



